

국세청고시 제2024-28호(2024. 9. 2.)

「외국인투자 제한업종 경영상황 등의 보고서」를 제출할 대상 및 서식 지정 고시

「외국인투자 촉진법 시행령」 제40조 및 같은 법 시행규칙 제19조제1항에서 국세청장에게 위임한 서류의 제출 대상 및 서식을 다음과 같이 지정하여 고시합니다.

2024년 9월 2일

국 세 청 장

제1조 【목적】 이 고시는 「외국인투자 촉진법 시행령」 제40조 및 같은 법 시행규칙 제19조제1항에서 국세청장에게 위임한 서류의 제출대상과 서식에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 【서류의 제출대상】 이 고시에서 ‘외국인투자 제한업종 경영상황 등의 보고서’의 제출대상은 다음 각 호와 같다.

1. 「외국인투자 촉진법」 제21조의 규정에 의하여 등록된 외국인투자기업 중 「외국인투자에 관한 규정」(산업통상자원부 고시 제2021-106호, 2021. 6. 17.) 별표1 및 별표2의 업종을 영위하는 외국인 투자기업
2. 위 산업통상자원부에서 고시한 외국인투자 제외업종 및 제한업종을 영위하는 다른 기업의 주식(또는 지분)을 취득한 외국인투자기업

제3조 【제출서식】 이 고시에서 제출서식 ‘외국인투자 제한업종 경영상황 등의 보고서’는 별지서식과 같다.

제4조 【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 9월 2일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 9월 1일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙(2024.9.2. 국세청 고시 제2024-28호)

제1조 【시행일】 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조 【적용례】 이 고시는 발령일 이후 최초로 법인세 및 소득세 신고 기한이 도래하는 분부터 적용한다.

제3조 【서류의 제출대상 업종에 관한 적용례】 제2조 각 호의 업종은 「외국인투자에 관한 규정」(산업통상자원부 고시 제2021-106호, 2021. 6. 17.) 별표1 및 별표2에서 정한 업종으로서 한국표준산업분류표를 기준으로 하며, 동 규정이 개정고시되는 경우로서 개정고시일 이후에 세무서장에게 제출하는 경우에는 개정고시된 규정상의 제한업종으로 한다.

제4조 【종전 고시의 폐지】 종전의 「외국인투자 제한업종 경영상황 등의 보고서」를 제출할 대상 및 서식 지정 고시(국세청고시 제2021-51호, 2021. 9. 1)는 폐지한다.

[별지 서식] <개정 2009. 10. 1. >

회 사 명							
우 - /주소 /전화() - /전송() - 담당부서명 : 담당자 :							
문서번호 : (전화번호 :) 시행일 : 년 월 일 수 신 : 국세청장 발 신 인 (외국인투자기업명)							
제 목 : 외국인투자 제한업종 경영상황 등의 보고서							
「외국인투자촉진법 시행규칙」 제19조제1항의 규정에 의하여 외국인 투자가 제한된 업종의 사업 경영 여부와 외국인 투자가 제한된 업종을 운영하는 다른 기업의 주식 또는 지분의 취득상황에 대하여 아래와 같이 보고합니다.							
외 국 인 투자기업	①상호또는명칭		②사 업 연 도		~		
	③본 사 소 재 지		④사업자등록번호				
외 국 인 투 자 제 한 업 종 경 영 상 황	외국인투자 제한업종		⑦총매출액 (B)		⑧점유비율 (A/B, %)		
	⑤업태·품목	⑥매출액(A)					
	영위 사유⑨						
외 국 인 투 자 제 한 업 종 을 운 영 하 는 다 른 기 업 의 주 식 (지 분) 취 득 상 황	다른 기업		취 득 내 용				
	⑩상호 (사업자 등록번호)	⑪업종	⑫수량	⑬액면 총액	⑭취득 총액	⑮주식· 지분소유 비율	⑯취득일
	취득사유⑰						

1. 영위·취득사유 : 허용기준이 있는 경우 허용기준과 그 충족여부 등을 기재
2. 금액단위 : 천원, 주식수량단위 : 주